

1500019-07.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500019-07.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500019-07.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2000200/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 22221506 - DEL.POL.GUARUJA, 16/22/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2000200 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO LUCAS DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 16h20, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rua Floriano Peixoto, nesta comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, uma corrente de ouro, avaliada em R\$ 120.000,00, pertencente à vítima Juliano Cesar Boni, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diz a denúncia que a vítima estava sentada na faixa arenosa quando um indivíduo não identificado se aproximou e disse "olha para cá", exibindo um simulacro de arma de fogo dentro de um capacete. O réu, por sua vez, estava parado a cerca de três metros de distância, observando o delito e os arredores.

Consta que o roubador não identificado exigiu que a vítima entregasse sua corrente, momento em que a vítima se levantou e tentou se evadir. Contudo, o indivíduo não identificado perseguiu o ofendido e entrou em luta corporal com este, tentando, a todo momento, puxar a corrente da vítima.

Ainda segundo a denúncia, a vítima conseguiu derrubar o roubador, instante em que o réu interveio na contenda e fez com que o ofendido soltasse o roubador. Ato contínuo, o acusado e o indivíduo não identificado deixaram o local dos fatos.

Posteriormente, a Polícia Militar foi comunicada sobre os fatos criminosos em tela, momento em que policiais militares realizaram diligências e lograram deter e abordar o réu. Diante disso, os agentes públicos deram voz de prisão em flagrante delito ao acusado, conduzindo-o até o distrito policial.

Por fim, narra a denúncia na delegacia de polícia a vítima reconheceu, sem sombra de dúvida, o réu como um dos roubadores.

A denúncia foi recebida em 14/01/2022 (fls. 95). O réu foi citado (fls. 133) e apresentou defesa preliminar (fls. 134/136). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 141), seguindo-se oitiva da vítima e de testemunhas e interrogatório do réu (fls. 176/179 e 214/215).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 206/212), enquanto a d. Defesa requereu a absolvição sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento do concurso de agentes, o reconhecimento da causa de diminuição em seu grau máximo, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 216/229).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência de fls. 21/23, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a "certeza visual do crime" (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Embora preso em flagrante, perante a autoridade policial o réu afirmou o seguinte:

"Afirma que nesta data encontrava-se na praia em uma barraca de praia cujo nome não se recorda. Repentinamente ocorreu um tumulto, sendo uma pessoa de barba e outro pardo entrando em luta corporal. Tais indivíduos se aproximaram do declarante, e para se desvencilhar da briga, empurrou os dois indivíduos e saiu andando para comprar um coco. Momentos depois, populares disseram "ele tá junto!" sendo o interrogando abordado e trazido a esta Delegacia. Desconhece o motivo de ter sido acusado pela vítima, tendo em vista que não participou do delito. Possui

antecedentes criminais por roubo ocorrido em 2018" (fls. 7).

Em juízo o réu negou a prática criminosa. Disse que na data dos fatos chegou à praia com seus amigos por volta das 12h30. Ficaram em um carrinho de praia e começaram a consumir. Dirigiu-se ao calçadão em duas oportunidades a fim de olhar sua motocicleta, pois ela apresentava um problema e poderia ser ligada por meio de qualquer chave. Na terceira vez em que se dirigiu ao calçadão para verificar se sua motocicleta continuava no local, visualizou dois rapazes brigando. Não presenciou o assalto. Visualizou dois rapazes em luta corporal, e como havia crianças próximas brincando pela areia, decidiu apartá-los. Dois populares que estavam em guarda-sóis também foram ajudar. O indivíduo que brigava com a vítima então foi para um lado e a vítima para outro. Enquanto novamente se dirigia à localização de sua motocicleta, policiais militares chegaram ao local. A vítima relatou aos policiais que havia sofrido um roubo, apontando o acusado como um dos autores do delito. A vítima disse aos policiais que o réu havia "tirado o ladrão da mão dela". Logo em seguida os policiais militares abordaram o acusado. Aduziu que chegou a separar a vítima do roubador. Visualizou a testemunha Michele trabalhando na barraca na qual o acusado estava com seus amigos, porém, ela não é sua amiga. Conhece Michele, pois sempre vai à praia, mas nunca teve amizade com ela. Indagado sobre o fato de a testemunha Michele ter declarado ser sua amiga, alegou o acusado que ela é "amiga devido ser cliente da barraca, mas amiga mesmo não é não". Já foi processado por roubo, mas "pagou" o que devia. Trabalhava na adega do seu irmão. Não conhecia a vítima nem os policiais que o abordaram. Reiterou ter separado a briga, pois havia crianças próximas. Não chutou ninguém até porque não sabia do que se tratava. Não pisou no braço da vítima e não visualizou nenhuma arma de fogo. A briga veio em sua direção, tendo os dois rapazes caído ao solo, então resolveu apartar os indivíduos, pois havia crianças próximas (fls. 213 e 215).

A negativa de autoria, porém, revela-se inaceitável, pois em confronto com o maciço conjunto de provas carreado aos autos em desfavor do acusado.

A vítima contou que estava sentada em uma cadeira de praia na faixa arenosa quando um indivíduo, portando um capacete, aproximou-se e disse "Olha aqui, passa a corrente!". Ao se negar a entregar a corrente, o indivíduo afirmou "olha aqui no me capacete, é uma Glock .40 cheia até a boca". Após negar-se novamente a entregar o bem, o agente segurou sua corrente. A vítima, por sua vez, segurou o braço do roubador, momento em que visualizou o réu e percebeu que havia dois roubadores. Nesse instante tentou fugir dos indivíduos, porém, foi perseguida e alcançada pelo agente que a havia abordado, o qual puxou sua corrente, impedindo que fugisse. Nesse momento, temendo ser alvejada por um disparo "grudou" no roubador, e ambos caíram ao solo. Sua esposa começou a gritar e populares começaram chamar pela polícia. Segurava o agente que puxou sua corrente, no entanto, ele conseguiu escapar, pois o réu chutou seu braço. O acusado também empreendeu fuga, mas foi capturado por policiais militares após ser apontado por populares como um dos autores do delito. No local da abordagem policial a vítima reconheceu o réu como o indivíduo que havia desferido um chute contra ela durante a tentativa de subtração. Segundo soube por meio de populares, o agente que puxou sua corrente havia conseguido se evadir em uma motocicleta. Esclareceu que durante a tentativa de roubo, enquanto era abordado pelo primeiro indivíduo, visualizou o réu posicionado a cerca de três ou quatro metros de distância. O réu estava inicialmente parado, observando o primeiro roubador praticar a abordagem e também os arredores. Nesse momento se deu conta de que ambos atuavam em comparsaria. Pontuou ter o réu chutado o braço com o qual a vítima segurava o antebraço do indivíduo que portava a arma de fogo. O réu chutou o braço da vítima para fazê-la soltar o primeiro roubador. Desconhece o réu. Havia muitas pessoas pelo local. Sofreu ferimentos no pescoço quando a corrente foi puxada. Esclareceu que no momento em que notou a presença do réu ele não estava sentado em cadeira de praia, não consumia nada nem possuía algum objeto nas mãos. Ele estava em pé, parado, observando a vítima enquanto o indivíduo que segurava a arma de fogo que estava no interior do capacete a abordava. Pontuou

a vítima que o indivíduo que a perseguiu estava com a arma de fogo em punho. O réu presenciou toda a abordagem da vítima, olhando para ela e aos arredores, como quem pensava "vai entregar ou não vai?". Ressaltou a vítima que o réu não a segurou, e sim chutou seu braço. Percebeu que réu atuou como um "olheiro" durante a empreitada criminosa, pois enquanto o outro roubador a abordava ele observava os arredores. Em juízo a vítima reconheceu, sem nenhuma dúvida, o réu como um dos autores dos fatos (fls. 175 e 176).

A testemunha PM Sidney Ferreira Batista relatou que estava com sua parceira policial militar quando visualizou uma movimentação anormal na faixa arenosa e populares gritando que havia um indivíduo armado. Após se dirigir ao local da movimentação foi informado por populares que um indivíduo armado havia praticado um roubo e se evadido em uma motocicleta. Os populares também apontaram o réu como o indivíduo que praticou o delito em comparsaria com o agente que se evadiu na motocicleta. O acusado foi abordado e prontamente reconhecido pela vítima, sem nenhuma dúvida, como o indivíduo que, em comparsaria com um agente não identificado, havia tentado roubar seus pertences. Durante a abordagem o réu estava bastante agitado, portanto, foi necessário fazer o uso de algemas. A vítima narrou aos policiais militares que estava na faixa arenosa quando foi abordada por um agente que, exibindo uma pistola que estava no interior de um capacete que ele trazia consigo, anunciou o roubo. A vítima também relatou que o aludido agente puxou a corrente de seu pescoço, porém o bem não se quebrou, tendo o réu ajudado a puxá-lo. Aduziu o declarante que durante a abordagem o réu negou a prática criminosa. Afirmou que no instante em que visualizou o réu ele saía da praia e que ele foi apontado por banhistas como um dos roubadores. O acusado ficou muito agitado e um pouco agressivo, mas não tentou empreender fuga. Aduziu ter obtido diretamente da vítima a informação de que o réu também teria tentado puxar a corrente dela. Durante a revista pessoal na posse do acusado foi encontrada uma certa quantia dinheiro, além de quatro pedras, que aparentavam ser drogas (fls. 175 e 177).

A testemunha PM Kiane Dias Delgado relatou que estava com seu parceiro policial PM Sidney quando diversas pessoas se aproximaram firmando que havia um indivíduo armado tentando praticar um roubo. Os policiais seguiram até o local informado, porém, o agente armado já havia se evadido em uma motocicleta. Um senhor se aproximou apontando o réu como um dos roubadores, portanto, os policiais o abordaram. Na ocasião esse senhor afirmou que tinha certeza de que o acusado era um dos roubadores e que o outro criminoso havia se evadido. Durante a revista pessoal, na posse do réu foi encontrado dinheiro e uma pequena quantidade do que aparentava ser entorpecente. No local da abordagem o réu foi reconhecido pela vítima como um dos roubadores. O acusado aparentava estar nervoso e queria deixar o local a todo custo, motivo pelo qual houve necessidade de algemá-lo. A vítima relatou aos policiais que a ação criminosa foi muito rápida, aduzindo ter sido inicialmente abordada por um indivíduo que tentou pegar usa corrente e que o réu tentou ajudar esse primeiro roubador. Afirmou também a vítima que após começar a gritar os agentes empreenderam fuga, tendo o primeiro roubador se evadido em uma motocicleta e o acusado seguido em outra direção. A vítima estava muito apavorada e possuía marcas no pescoço em decorrência da ação dos agentes. Durante a abordagem o réu negou a prática criminosa. Nenhum amigo ou conhecido do réu compareceu ao local, inclusive, o acusado disse que estava sozinho. Aduziu desconhecer o réu e a vítima. Relatou ainda que no momento em que foi abordado o réu seguia em direção oposta ao local dos fatos (fls. 175 e 178).

A testemunha Felipe dos Santos Souza disse que na data dos fatos estava com o réu em um mesmo carrinho de praia. Chegaram ao estabelecimento antes das 13h e foram embora apenas após os fatos. Passou a tarde toda com o réu no carrinho de praia. O acusado caminhava em direção à motocicleta dele quando populares passaram a gritar "Ladrão! Ladrão!" e apontá-lo como roubador. Não visualizou o roubo, apenas uma confusão onde pessoas gritavam "polícia" e "pega ladrão". Havia pessoas "saindo no braço". A confusão ocorreu a poucos metros de distância do carrinho de praia onde a

testemunha e o acusado estavam. Os policiais fizeram poucas perguntas, em sua maioria direcionadas à vítima, e levaram o réu. Ao notar a confusão, em um primeiro momento o declarante não visualizou o acusado. Somente após alguns instantes entendeu a situação. Visualizou duas pessoas em luta corporal e outras duas tentando apartá-las, dentre as quais o réu. No momento em que se dirigiu até o calçadão para ver o que ocorria, presenciou a situação já apaziguada e um indivíduo saindo correndo. Em seguida o réu lhe disse que iria até a motocicleta dele. Enquanto o réu se dirigia até a motocicleta populares passaram a apontá-lo dizendo “pega ladrão”, afirmando que ele havia participado do roubo. Não visualizou nenhum armamento nem presenciou ninguém falar sobre arma. Ressaltou que já estava com o réu no local havia muitas horas no instante em que se deu a confusão. A confusão ocorreu por volta das 16h. Já haviam consumido no carrinho de praia, “tanto é que a mulher ficou gritando a gente, pensando que a gente ia sair sem pagar”. Salvo engano, estava com o réu na mesma barraca de praia onde se encontrava a vítima. Não consegue precisar, mas estavam próximos. No momento em que se iniciou a confusão a testemunha havia acabado de sair da água e estava sentada frente ao mar, ao passo que o réu havia subido, não sabendo se ele se dirigiu ao banheiro ou até a motocicleta dele, a qual apresentava um problema e poderia ser ligada por meio de qualquer chave. O acusado já havia se deslocado para ver a motocicleta uma ou duas vezes. Na hora da confusão visualizou o réu juntamente com “mais uns dois moleques tentando apaziguar”. Não conhece as outras pessoas que tentavam apartar a briga (fls. 175 e 179).

A testemunha Michele Cajazeira afirmou ser amiga do réu. Disse que na data dos fatos trabalhava na faixa arenosa. Visualizou na barraca ao lado a vítima com uma corrente de ouro. Na ocasião, solicitou à vítima que retirasse o objeto, pois naquela região com frequência acontecem “arrastões” não sendo a praia um local seguro. A vítima, porém, respondeu que nada ocorreria. No entanto, logo após, um indivíduo moreno se aproximou e puxou a corrente da vítima, a qual não se quebrou pois era muito grossa, fazendo com que a vítima caísse ao solo. Roubador e a vítima então entraram em luta corporal. O réu havia se dirigido até o calçadão a fim de olhar a motocicleta dele e no momento em que retornava, ao visualizar a confusão, tentou ajudar. O indivíduo que tentava roubar a corrente sacou uma arma. O réu tentou ajudar pois havia crianças por perto, mas foi detido e acusado de roubo. O réu estava com seus amigos na barraca da Vanessa e a vítima na barraca da Norma. Quando policiais militares chegaram ao local populares apontaram o réu como roubador, por esse motivo ele foi preso. A testemunha chegou a afirmar aos policiais militares que o réu possuía uma conta aberta na barraca, porém, eles o mantiveram detido. Espontaneamente se dirigiu até a delegacia de polícia a fim de prestar depoimento a favor do réu. O roubador era negro, diferentemente do réu, que é branco. O roubador não frequentou a mesma barraca que o réu. O acusado é frequentador da barraca na qual estava. Conhece o réu da praia, pois trabalha na barraca da Vanessa, a qual há tempos é frequentada por ele. O réu chegou à barraca “quase antes do roubo”, ele havia acabado de chegar. Aliás, a declarante aguardava a chegada do acusado para entregar a ele um pastel e um refrigerante, pois os amigos do réu que já estavam na barraca haviam realizado tal pedido para ele. Na ocasião a testemunha disse aos amigos do réu que aguardaria a chegada do réu para fritar o pastel e trazer o refrigerante. Soube do problema da motocicleta do acusado, pois havia perguntado para os amigos do réu se ele demoraria a chegar. No instante em que o réu chegou o roubo ocorreu. Ressaltou que o acusado havia “acabado de chegar à praia” no momento em que o crime ocorreu. Em nenhum momento o réu se aproximou da vítima ou do roubador, ele estava distante. Ao ser indagada sobre como o réu teria ajudado a vítima se ele estava distante do local do roubo, a declarante disse que o acusado estava distante, sendo que no momento em que ele chegava à praia apenas tentou ajudar uma criança que “caiu no pé dele” (fls. 213/214).

Como se vê, inviável a pretendida absolvição.

Em juízo a vítima reconheceu, com segurança, o réu como o indivíduo que, em comparsaria com um agente não identificado, tentou roubar sua corrente. Disse que o réu se posicionou próximo a ela, observando-a e vigiando o local dos fatos enquanto o roubador não identificado exibia o que aparentava ser uma arma de fogo e anunciava o assalto.

Relatou também a vítima que ao entrar em luta corporal com o agente anunciou o roubo e segurá-lo com uma das mãos, o réu a agrediu com um chute no braço, fazendo com que ela soltasse o indivíduo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

Ademais, nenhum motivo se evidenciou tivesse a vítima para falsamente acusar o réu, desconhecido dela.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

As testemunhas policiais militares, por suas vezes, ratificaram o reconhecimento realizado pela vítima no local dos fatos. Também relatou a testemunha PM Sidney que enquanto se afastava do local dos fatos o réu foi apontado por banhistas como um dos roubadores.

Ressalta-se ter o réu contribuído efetivamente para a prática do crime, "dando cobertura" a seu comparsa não identificado com o fim de garantir a consecução do delito e a impunidade de ambos. Aliás, o réu agrediu a vítima com um chute para que ela soltasse seu comparsa.

As testemunhas Felipe e Michele, por outro lado, disseram ser amigas do réu, de modo que suas palavras, por óbvias razões, não de ser consideradas com reservas. Ademais, seus depoimentos são contraditórios, inferindo-se deles tão somente o intuito de inocentar o acusado.

Observe-se que a testemunha Felipe afirma que ela e o réu chegaram ao carrinho de praia antes das 13h, tendo permanecido no local até às 16h aproximadamente. Disse, aliás, que o réu já havia se dirigido até a motocicleta dele algumas vezes quando os fatos ocorreram, e que o acusado tentou apenas apartar uma suposta briga entre a vítima e um terceiro indivíduo, antes de ser acusado de roubo.

Em sentido diverso, disse a testemunha Michele que o réu havia acabado de chegar quando o roubo ocorreu. Afirmou, aliás, que aguardava a chegada do réu para entregar a ele um pedido realizado pelos amigos dele que já se encontravam no estabelecimento. Aduziu ainda que em nenhum momento o réu se aproximou da vítima ou do roubador.

Hão de prevalecer, assim, as palavras do ofendido, firmes e consentâneas com os demais elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução.

Não há que se falar em desistência voluntária, pois a prova produzida demonstra que os roubadores somente não lograram consumir o delito pois a vítima se recusou a entregar sua corrente, entrando em luta corporal com um dos roubadores. O réu e seu comparsa se viram obrigados a empreender fuga após a esposa da vítima começar a gritar e populares começarem a chamar pela polícia.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

O réu é reincidente em crime patrimonial, conforme certidão de fls. 27/28. Acresço a pena-base em um sexto, resultando em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, aumento de um terço a pena retro fixada, resultando em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e catorze dias-multa.

Reconhecida a tentativa e considerando o iter percorrido pelos roubadores, que já haviam anunciado o assalto e agredido a vítima, reduzo a pena pela metade, resultando em três anos, um mês e dez dias de reclusão e sete dias-multa.

Diante da reincidência do réu e tratando-se de crime cometido mediante violência real e grave ameaça, tentativa de roubo em comparsaria com simulacro de arma de fogo, o regime inicial é o fechado.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime, de modo que inviável a detração antecipada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Também incabível o sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de três anos, um mês e dez dias de

reclusão em regime inicial fechado e no pagamento de sete dias-multa, calculados no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada expostos nas decisões de fls. 49/51, 73/74 e 205/213. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade, trazendo desassossego à comunidade local. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença do réu no meio social.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se.

P. I. C.

Guaruja, 6 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA